

1500303-37.2022.8.26.0464

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Rodrigo Martins Marques

Comarca: Pompéia

Foro: Foro de Pompéia

Vara: Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... condenação criminal definitiva pela prática de tráfico de entorpecentes (fls. 20/24), tendo cumprido a reprimenda corporal dentro do prazo depurador, razão pela qual a pena adequada à reprovação de sua conduta é a de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses.

Ressalto que, no presente caso, a aplicação isolada de pena de advertência seria demasiadamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pompéia

Foro de Pompéia

Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Clementino José de Paula Nº 387, Pompeia-SP - cep 17580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500303-37.2022.8.26.0464 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500303-37.2022.8.26.0464

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3054442/2022 - DEL.POL.ORIENTE

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

ADRIANO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Martins Marques

Vistos.

Relatório dispensado por força do artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95.

Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pela Justiça Pública em desfavor de ADRIANO DOS SANTOS, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 01 de junho de 2022, por volta da 12:34 horas, na rua Joaquim de Abreu Luz, n. 715, na cidade de Oriente, nesta Comarca de Pompéia, foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo, para uso próprio, sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar, uma (01) porção de maconha, substância entorpecente capaz de causar dependência físico-psíquica (fls. 11/15), enrolada em um pedaço de sacola plástica e pesando aproximadamente 5,18g (cinco gramas e dezoito centigramas).

Concluída a instrução criminal, verifico que a pretensão punitiva estatal merece ser julgada procedente.

A materialidade vem positivada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08 e pelo laudo do exame químico toxicológico que detectou a presença de "maconha" (fls. 11/15).

A autoria, de igual modo, é inconteste.

O acusado admitiu a propriedade do entorpecente apreendido, alegando que adquiriu a porção de maconha para seu próprio consumo.

Como se não bastasse, a confissão do acusado foi ratificada pela prova testemunhal produzida nos autos.

Com efeito, o policial militar Everton Teles da Silva declarou que realizava patrulhamento de rotina quando avistaram o réu saindo da casa de um conhecido traficante, o que motivou a abordagem dele. Durante a revista pessoal, lograram encontrar a porção de droga no bolso direito de suas vestes. Afirmou também que o acusado confirmou a propriedade da droga, mencionando que era para seu próprio consumo.

No mesmo sentido foi o relato do policial Everton Elton Boranga. Disse que empreendiam patrulhamento quando se depararam com o acusado saindo da residência de um traficante e, em razão disso, abordaram-no e realizaram busca pessoal. Contou que à princípio, o réu afirmou que não possuía nada de ilícito com ele, porém, no bolso dele encontraram uma porção de maconha. Relatou que na ocasião Adriano Ihes contou que comprou a droga para uso pessoal. Disse também que procederam à lacração do entorpecente e, posteriormente, apresentaram-no à autoridade policial.

Frente ao conjunto probatório amalhado aos autos, em especial pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da apreensão da porção de maconha, aliados à confissão e também ao laudo pericial de fls. 11/15, não há dúvidas acerca da prática pelo acusado do delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

É importante destacar que não é cabível, na hipótese, o princípio da insignificância pois irrelevante a quantidade de entorpecente apreendida em poder de quem a detém para o próprio uso, já que qualquer quantidade tipifica a conduta, com presunção da ameaça ao bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde pública.

Nesse sentido:

"POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CANNABIS SATIVA L. ART. 28 DA LEI 11.343/06. CONDUTA TÍPICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 1- Omissis. 2- A pequena quantidade de tóxico apreendida em poder de quem a detém para uso próprio tipifica a conduta, não se aplicando o princípio da insignificância. Trata-se de delito de perigo abstrato cuja repressão visa a preservar a saúde pública. 3- Comprovadas a ocorrência e a autoria do fato delituoso, é de ser mantida a condenação. NEGARAM PROVIMENTO. (Recurso Crime Nº 71002071785, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Cristina Pereira Gonsales, Julgado em 11/05/2009)."

"PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. I- A quantidade de entorpecente apreendida com o acusado presume ameaça a bem jurídico que extrapola a individualidade estrita do agente, atingindo a coletividade. II- Inaplicabilidade do princípio da insignificância. III- Materialidade e autoria comprovadas. Conduta

típica. Provas suficientes. Pena corretamente aplicada, condenação mantida. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Recurso Crime Nº 71002081354, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Laís Ethel Corrêa Pias, Julgado em 11/05/2009)."

Diz ainda a doutrina: "O delito de porte de drogas para consumo próprio adquiriu caráter de infração de ínfimo potencial ofensivo, tanto que as penas são brandas, comportando, inclusive, mera advertência. Por isso, o ideal é haver, pelo menos, a aplicação de sanção amena, por menor que seja a quantidade de tóxico. Evita-se, com isso, o crescimento da atividade do agente, podendo tornar-se traficante ou viciado". (Guilherme de Souza Nucci, na obra Leis Penais e Processuais Penais Comentadas).

Registre-se também que não há que se falar em "abolitio criminis", pois apesar do caráter educacional das sanções previstas no artigo 28 da Lei de Tóxicos, a conduta de porte de entorpecentes para uso próprio, ainda que vista de forma mais branda pelo Legislador, mantém caráter de infração penal por trazer sério risco à saúde pública.

Por fim, até decisão em contrário do Supremo Tribunal Federal, presume-se a constitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Destarte, demonstradas a materialidade e a autoria do crime, a condenação do acusado é medida de rigor.

Atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado é reincidente pois ostenta condenação criminal definitiva pela prática de tráfico de entorpecentes (fls. 20/24), tendo cumprido a reprimenda corporal dentro do prazo depurador, razão pela qual a pena adequada à reprovação de sua conduta é a de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses.

Ressalto que, no presente caso, a aplicação isolada de pena de advertência seria demasiadamente branda.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ADRIANO DOS SANTOS a cumprir a pena de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade, por infração ao artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Autorizo, outrossim, a incineração do entorpecente apreendido. Oficie-se à d autoridade policial.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Pompeia, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA